



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1452

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI DIPARTIMENTI SASSARI, NUORO E SULCIS (CUP I35F22001640002 - CIG A00DCB63BF) - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVI.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2025, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 avente ad oggetto la riassegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito della riclassificazione delle strutture dirigenziali fino al 20/01/2030, in conseguenza della quale il sottoscritto è nominato Direttore del Servizio Tecnico;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 /2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l' art. 45 "Incentivi";

RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016 (sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023), approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 20/03/2019, applicato al presente procedimento;

PREMESSO che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1308 del 12/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto nel giugno 2023 dall'Ing. Silvestro Boi, libero professionista all'uopo incaricato, con quadro economico riportato nella **TABELLA A)** dell'allegato alla presente;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1041 del 13/06/2024 è stato dato mandato a contrarre al Servizio Provveditorato ed Economato, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 36/2023;

che sempre con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1041 del 13/06/2024 è stato approvato il progetto relativo al servizio in oggetto, redatto nel maggio 2024, con quadro economico riportato nella **TABELLA A** dell'allegato alla presente ed è stato dato mandato a contrarre al Servizio Provveditorato ed Economato per l' espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'appalto del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.lgs. 36/2023;

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 385 del 11/03/2024 la gara é stata aggiudicata alla ditta ITER SRL di Angri (SA);

che con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1825 del 12/10/2023 sono stati impegnati i seguenti importi per la costituzione del fondo incentivi:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- impegno n. **3230000793**, la somma di € 5.109,82 (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo SC02.2015;
- impegno n. **3230000794**, la somma di € 1.277,45 (pari al 20% dell'incentivo) per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore generico) sul capitolo SC02.2015.

che con **Determinazione del Servizio Tecnico n. 1248 del 12/07/2024** è stata approvata la perizia n. 1, redatta nel giugno 2024 dal Direttore dei Lavori, con quadro economico riportato nella **TABELLA B)** dell'allegato alla presente e sono stati impegnati i seguenti importi per l'incremento del fondo incentivi riconducibile alla perizia n.1:

- con impegno n. **3240000636**, la somma di € 1.017,10 (pari all'80% dell'incentivo) per la quota da corrispondere ai dipendenti (codice fornitore 700001 dipendenti diversi) sul capitolo SC02.2015;
- con impegno n. **3240000637**, la somma di € 254,28 (pari al 20% dell'incentivo) per la quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali (codice fornitore 600076 fornitore generico) sul capitolo SC02.2015.

DATO ATTO

- che la funzione di RUP è stata assunta dall'Ing. Raffaele Carlini, nominato con Determinazione del Servizio Tecnico n 1445 del 31/07/2023;
- che la contabilità finale, sulla base degli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori, ammonta a lordi **€ 382.932,87**;
- che con Determinazione del Servizio Tecnico n.331 del 24/02/2026 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;
- che il fondo complessivo relativo all'incentivo computato in fase di progettazione esecutiva, pari ad € 6.387,27, in base al citato Regolamento deve essere rimodulato in € 5.909,81 a seguito della riduzione del 20% sulla quota eccedente i 200.000,00 euro dell'importo a base di gara;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- che il fondo complessivo relativo all'incentivo computato in fase di contabilizzazione finale, risulta pari ad € 6.926,92 (200.000,00x0,02+182.932,87x0,02x0,8);
- che le funzioni tecniche e amministrative previste dal Regolamento suddetto sono state espletate dal personale riportato nella **TABELLA C)** dell'allegato alla presente;

CONSTATATO che l'applicazione delle percentuali di ripartizione prevista dal Regolamento suddetto determina le attribuzioni di incentivo riportate nella **TABELLA D)** dell'allegato alla presente, per cui l'importo complessivo, ammontante ad € 5.249,15, risulta ripartito tra i dipendenti coinvolti nelle attività come sotto riportato:

- Raffaele Carlini: € 1.329,97
- Maria Giovanna Riu: € 496,42
- Valeria Isola: € 818,25
- Sergio Piccioni: € 2.050,36
- Amerigo Medde: € 554,15

CONSTATATO che l'importo relativo alla quota da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, che trova copertura negli impegni già stanziati, ammonta ad € **1.305,38** (0,2x6.926,92);

DETERMINA

ART.1 **DI ACCERTARE** l'importo di € **5.249,15**, indicato nelle scritture contabili, da ripartire tra il personale incaricato, sul Capitolo EC361902 in entrata (nuova istituzione - Fondi incentivanti il personale art. 113 D.lgs. 50/2016 Titolo 3 delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti nac"), codice cliente SIBEAR 700002 (DIPENDENTI ARPAS);

ART.2 **DI ACCERTARE** l'importo di € **1.305,38**, indicato nelle scritture contabili, da destinare all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, sul Capitolo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

EC361903 in entrata (nuova istituzione - Fondo innovazione - Titolo 3 delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti N.A.C."), codice cliente SIBEAR 100072 (ARPAS);

ART.3

DI DARE ATTO che con un provvedimento successivo si assumeranno gli impegni di spesa della quota parte dell'incentivo dell'80% corrispondente a complessivi € **5.249,15** sui capitoli **SC02.1021** (Fondo Incentivante al personale) SC02.1060 (Contributi sociali) e **SC02.1176** (IRAP Fondo incentivante) come richiesto dal Regolamento agenziale del 2019, sostituito dal succitato art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del D.lgs. n 50/2016;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Arpas.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Cliente	Codifica PCF	Codice Siope
EC361.902	00.01.01.00	24/06/2026	ACCERT.F.DO INC-FOTOV SS.NU.CI-A00DCB63BF	5.249,15	DIPENDENTI A.R.PA.S.	E.3.05.99.02.001	0000
EC361.903	00.01.01.00	24/06/2026	ACCERT.F.DO INC-FOTOV SS.NU.CI-A00DCB63BF	1.305,38	ARPAS - AG.REG.AMB.SARDEGNA	E.3.05.99.02.001	0000

Riassunto dei dati finanziari

	EC361.902	EC361.903	TOTALE
2026	5.249,15	1.305,38	6.554,53
TOTALE	5.249,15	1.305,38	6.554,53

Istruttore Pratica:

VALERIA ISOLA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
24/06/2026 15:29:00